



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1484 del 23/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 380 del 23/09/2026

PROPOSTA N. 2605 del 22/09/2026

OGGETTO: Acquisto libri mediante il Fondo Emergenze di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025. Liquidazione fattura documento n. APP0011 del 01/09/2026 emessa dalla libreria Ubik di Molinaro Francesca. CIG BA40458244

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il decreto sindacale n. 01 del 2/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa

Visto

- **il D.M. 272 del 05/08/2025:** avente ad oggetto: Disposizioni attuative della misura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante "Misure urgenti in materia di cultura convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16

Dato atto che:

- **con D.D.G n. 239 del 13/11/2025** avente ad oggetto:Decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto ministeriale n. 272 del 5 agosto 2025, recante Disposizioni attuative della misura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, e Misure urgenti in materia di cultura convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è stato approvato l'elenco di biblioteche beneficiarie dei contributi per l'acquisto libri, con indicazione dell'importo a ciascuna complessivamente spettante, come determinato ai sensi del decreto ministeriale citato nelle premesse, suddiviso in tre sotto elenchi rispettivamente contenenti le pubbliche amministrazioni, gli istituti di diritto privato e gli istituti appartenenti alla rete dei funzionari delegati del Ministero o pubblicato sul sito del MIC -Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore-;

Preso Atto che

- la biblioteca comunale "*Oreste Borrello*" di Lamezia Terme è ricompresa nell'elenco suindicato, risultando ammessa al contributo per l'importo complessivo di Euro 12.669,58 di cui : € 12.286,99 per il 2025 ed € 382,59 per il 2026

Specificato che:

- la somma di euro 12.286,99 (riferita all'anno 2025), è stata accertata con determina RS n. 2269 del 23/12/2025;
la restante somma di € 382,59, è stata accertata con determina RG n.54 del 21/01/2026

Richiamata

- la propria Determinazione n. 349 del 24/08/2026 - R.G. N° 1356 del 25/08/2026, con la quale si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 4.223,19 (IVA assolta dallo editore), sul capitolo 1476/0, piano dei conti 1.04.01.02.003, del bilancio 2026/2028, annualità 2026, in favore

della libreria Ubik. di Molinaro Francesca, sita in corso G. Nicotera n.133, 88046 Lamezia Terme (CZ) Codice Ateco n. 47.61.00, P.I.03567170794

Vista la documentazione prodotta dalla predetta libreria, necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare:

- la fattura documento n° APP0011 del 01/09/2026, acquisita al protocollo dell'ente in data 01/09/2026, riportante il n. 67642 dell'importo complessivo € 4223,19 - IVA assolta origine ex art.74n DPR 633/72-

Determinata così, la somma certa e liquida da pagare

Acquisiti in atti

- il DURC "Documento Unico di Regolarità Contributiva", protocollo INPS n°52276996 valido fino alla data del 13/01/2027, da cui si risulta che la libreria sopra indicata risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dalla Molinaro Francesca

Dato Atto della regolarità dell'impegno della spesa;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata

Visti

il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il vigente Statuto Comunale;

il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Il Regolamento di contabilità vigente;

il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;

la Deliberazione di C.C. n.35 del 15-04-2026 ad oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";

la Deliberazione di C.C n. 36 del 15/04/202 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026-2028 – Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio Comunale n 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227 ,DLgs 267/2000;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 avente ad oggetto: assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000

Dato atto della competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente atto in forza del decreto Sindacale n. 1 del 02/02/2026.

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto sia del sottoscritto dirigente sia del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, come introdotto dalla legge autocorrezione n. 190/2010;

Accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza pubblica

DETERMINA

per quanto indicato in premessa, qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI LIQUIDARE alla Libreria Ubik di Molinaro Francesca , con sede in Lamezia Terme , C.so G.Nicotera , 233 , mediante accredito sul conto corrente acceso dalla stessa, le cui coordinate bancarie sono indicate nel documento fattura n° APP0011 del 01/09/2026,allegato alla presente, la somma di € **4.223,19 (IVA assolta dall'editore)** (Euro quattromiladuecentoventitre virgola 19) pari all'imponibile;

DI SPECIFICARE che la ditta non è soggetta ad IVA -ai sensi del DPR633/72.ART.74-

DI PRELEVARE l'importo che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € **4.223,19**, già impegnato con determina R.S. n. 349 del 24/08/2026 - R.G. n 1356 del 25/08 2026, dal capitolo n. 1476/0 (piano dei conti 1.04.01.02.003) del bilancio esercizio finanziario anno 2026.

DI PRECISARE che ne' per il responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Saladino, ne' per il sottoscritto dirigente ing. Pasqualino Nicotera, sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trovano in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione :Amministrazione Trasparente, ai fini dell' assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2605 del 22/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 23/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 380 del 23/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5814	1	1-650-1	MOLINARO FRANCESCA	4.223,19

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.